



CITTA' DI SQUILLACE

-Prov. di Catanzaro-

Settore Finanziario

Determinazione del Registro Generale n° 101 del 11/03/2021

Determinazione del Settore Finanziario n° 08 del 11/03/2021

OGGETTO: Liquidazione e pagamento ferie maturate e non godute al dipendente Merenda Vincenzo.-

L'anno Duemilaventuno

addì Undici

Del mese di marzo

Alle ore 12,30

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- il sig. Merenda Vincenzo, dipendente di questo Comune quale istruttore a tempo indeterminato Categoria C, posizione economica C5 è stato collocato in pensione a decorrere dal 01/01/2021 (ultimo giorno lavorativo il 31/12/2020);
- in data 30/09/2020 lo stesso dipendente ha avanzato richiesta di congedo ordinario, acquista al protocollo dell'Ente n. 5354 in data 30/09/2020, per numero 48 giorni;
- al fine di garantire la continuità del servizio Tributi è stato disposto, con ordine di servizio prot. N. 6218 del 02/11/2020, che il dipendente Merenda Vincenzo assicurasse la presenza in ufficio per n. 2 giorni la settimana a decorrere dal 02/11/2020 e fino al 17/12/2020 per un totale di n. 14 giornate lavorative;

RILEVATO che il contratto di lavoro del personale degli EE.LL. del 06 luglio 1995, all'art. 18, comma 16, prevede che, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio o per motivi di salute, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse;

VISTO il CCNL del 21/05/2018, il quale all'art. 28, comma 11, recependo quanto indicato all'art. 18 del CCNL 06/07/1995, ha previsto che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge;

RILEVATO che durante l'assenza dal lavoro per ferie al lavoratore compete lo stesso trattamento economico che gli sarebbe spettato se avesse fornito la propria prestazione, comprensivo di tutti gli elementi che abbiano carattere di obbligatorietà;

RITENUTO, pertanto, dover monetizzare le ferie non usufruite al dipendente Merenda Vincenzo;

ACCERTATO che le ferie da monetizzare si riferiscono all'anno 2020 per complessivi n. 14 giorni, per cui la spesa complessiva è pari a € 1.442,61 di cui € 1.090,41 per monetizzazione ferie ed € 352,20 per oneri a carico Ente;

RITENUTO necessario, pertanto, impegnare , la spesa complessiva di € 1.442,61 per come segue:

- € 1.090,41 per compenso sul cap. 65 cod. 0103101;
- € 259,52 per CPDEL sul cap. 66 cod. 0103101;
- € 92,68 per IRAP sul cap. 68 cod. 0103102;

VISTO il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. n. 267 del 18/8/2000;

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con modificazioni con delibera di G.M. n. 133 del 26/09/2000;

D E T E R M I N A

Per le causali di cui in premessa:

1)- Di liquidare la somma complessiva di € 1.090,41 a titolo di pagamento sostitutivo delle ferie maturate e non godute, in favore dell'ex dipendente Merenda Vincenzo, collocato in pensione dal 01/01/2021 (ultimo giorno lavorativo 31/12/2020);

2)- di impegnare la spesa complessiva di € 1.442,61, di cui € 259,52 per oneri Cpdel a carico Ente ed € 92,68 per Irap sui capitoli di bilancio relativi al costo del personale ripartita come segue:

- € 1.090,41 per compenso sul cap. 65 cod. 0103101;
- € 259,52 per CPDEL sul cap. 66 cod. 0103101;
- € 92,68 per IRAP sul cap. 68 cod. 0103102;

Il Responsabile del Settore

f.to (dott. Pasquale Muccari)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento n° 101 Del 11/3/2021 Si appone il visto per la regolarità contabile Attestando, nel contempo, la copertura finanziaria sul bilancio dell'esercizio finanziario 2021 in corso di formazione;

Squillace, lì 11/03/2021

Il Responsabile del Settore
f.to (dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 – comma 7 – del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line-

L'Impiegato Responsabile

E' copia conforme all'originale

Squillace, lì 11/03/2021

Il Responsabile del Settore
(dott. Pasquale Muccari)